

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1467

16 de septiembre de 2026

Presentado por la señora Soto Aguilú

Referido a

LEY

Para enmendar los Artículos 2 y 4 y añadir un nuevo Artículo 4-A a la Ley 28-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes Deportistas”, a los fines de reconocer el derecho de los niños, niñas y jóvenes deportistas a solicitar y obtener su liberación de una entidad deportiva; establecer un procedimiento uniforme para atender solicitudes de liberación; disponer las circunstancias limitadas bajo las cuales podrá diferirse su expedición; prohibir prácticas dirigidas a retener injustificadamente a un menor en un club, academia, equipo, liga u organización deportiva; establecer mecanismos para la atención expedita de controversias por el Departamento de Recreación y Deportes; preservar las reglas legítimas de elegibilidad, inscripción y competencia establecidas por los organismos rectores del deporte; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La participación de niños, niñas y jóvenes en actividades deportivas constituye un componente importante de su desarrollo físico, emocional y social. La práctica organizada del deporte contribuye al desarrollo de disciplina, responsabilidad, perseverancia, trabajo en equipo y hábitos saludables, a la vez que ofrece espacios para la recreación, interacción y desarrollo de destrezas.

La Ley 28-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes Deportistas”, estableció una política pública dirigida a garantizar que la participación de los menores en actividades deportivas se produzca de forma segura, digna, inclusiva y voluntaria. Entre los derechos allí reconocidos se encuentra el derecho

a participar libre y voluntariamente del deporte escogido y a desarrollarse en un ambiente que proteja la seguridad física y psicológica del participante.

Sin embargo, la legislación vigente no establece expresamente qué ocurre cuando un niño, niña o joven deportista y su familia determinan que este debe cesar su participación en un club, academia, equipo u organización deportiva para continuar su desarrollo en otra entidad. Ante la ausencia de una norma uniforme, los procedimientos de liberación y transferencia pueden depender de reglamentos particulares de federaciones, ligas, asociaciones, clubes o academias, con requisitos y procedimientos que varían entre disciplinas.

La Asamblea Legislativa reconoce la facultad legítima de las organizaciones y organismos rectores del deporte para establecer reglas de inscripción, períodos de transferencia, composición de equipos, elegibilidad, disciplina e integridad competitiva. Dichas normas cumplen una función necesaria para la organización adecuada del deporte y esta medida no pretende desplazarlas.

No obstante, debe distinguirse entre las reglas que determinan cuándo un atleta es elegible para participar en una competencia y la facultad de una entidad deportiva de origen para impedir que un menor cese su afiliación o procure continuar su desarrollo en otra organización. La afiliación deportiva de un menor no debe transformarse en un mecanismo de control que permita retenerlo injustificadamente, exigir pagos por servicios futuros que no han sido prestados, reclamar derechos sobre su potencial deportivo o imponer condiciones que excedan las obligaciones legítimamente asumidas.

De igual forma, las obligaciones económicas válidas no deben utilizarse como pretexto para imponer condiciones arbitrarias. Cuando exista una obligación económica vencida, líquida, exigible, previamente divulgada y relacionada con servicios efectivamente prestados, esta podrá ser identificada dentro del procedimiento establecido por esta Ley. Cuando la obligación sea objeto de una controversia bona fide, la entidad deportiva conservará los remedios legales que correspondan para reclamarla, sin que dicha controversia pueda utilizarse como fundamento para negar o diferir la liberación deportiva.

Esta medida establece, por tanto, un derecho mínimo de liberación deportiva y un procedimiento uniforme para hacerlo efectivo. A su vez, preserva las reglas legítimas establecidas por federaciones, ligas y organismos rectores respecto a períodos de inscripción, transferencia, elegibilidad competitiva, sanciones disciplinarias y demás normas técnicas aplicables.

La finalidad es establecer un balance razonable entre la organización y estabilidad necesarias para el deporte organizado y el principio fundamental de que la participación deportiva de nuestros niños, niñas y jóvenes debe continuar siendo voluntaria y estar orientada hacia su desarrollo y bienestar.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 28-2019, según enmendada,
2 conocida como “Carta de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes Deportistas”, para
3 añadir unos nuevos incisos 8 y 9, para que lea como sigue:

4 “Artículo 2. — Definiciones:

5 1. ...

6 2. ...

7 3. ...

8 4. ...

9 5. ...

10 6. ...

11 7. ...

12 8. *Entidad deportiva.- Significa cualquier club, academia, equipo, liga, asociación, escuela*
13 *deportiva u organización, pública o privada, que opere u organice actividades deportivas en Puerto*

1 Rico y en la cual se inscriban, registren, afilien o mantengan en roster niños, niñas o jóvenes
2 deportistas.

3 9. Liberación deportiva.- Significa la certificación, autorización, consentimiento, relevo o
4 acto equivalente que corresponda a la entidad deportiva de origen y mediante el cual esta reconoce
5 que el niño, niña o joven deportista puede cesar su afiliación con dicha entidad o continuar el
6 trámite necesario para afiliarse o registrarse con otra entidad deportiva. La liberación deportiva no
7 constituirá, por sí sola, una determinación de elegibilidad para participar inmediatamente en una
8 competencia.”

9 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 28-2019, según enmendada, para
10 añadir un nuevo inciso 19, para que lea como sigue:

11 “Artículo 4. — Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes Deportistas:

12 Todo niño, niña y joven deportista tendrá en sus actividades deportivas y
13 recreativas los siguientes derechos:

14 1. ...

15 2. ...

16 3. ...

17 4. ...

18 5. ...

19 6. ...

20 7. ...

21 8. ...

22 9. ...

1 10. ...

2 11. ...

3 12. ...

4 13. ...

5 14. ...

6 15. ...

7 16. ...

8 17. El derecho a participar libre y voluntariamente del deporte escogido, no
9 impuesto por adultos. Prohibiendo el castigo injusto y sanciones.

10 18. El derecho a la participación igualitaria de las niñas y jóvenes en el deporte.

11 19. *El derecho, por conducto de su padre, madre, tutor o persona con autoridad legal para*
12 *representarle, o directamente cuando tenga capacidad legal para actuar por sí mismo, a solicitar y*
13 *obtener su liberación de una entidad deportiva cuando interese cesar su afiliación o continuar su*
14 *desarrollo deportivo en otra entidad, sujeto únicamente a las condiciones permitidas por esta Ley*
15 *y sin estar expuesto a represalias, penalidades o restricciones irrazonables por ejercer dicho*
16 *derecho."*

17 Sección 3.- Se añade un nuevo Artículo 4-A a la Ley 28-2019, según enmendada,
18 para que lea como sigue:

19 *"Artículo 4-A. – Derecho de liberación deportiva.*

20 *Todo niño, niña o joven deportista tendrá derecho a solicitar su liberación de una entidad*
21 *deportiva cuando interese cesar su afiliación con esta o continuar su participación o desarrollo*
22 *deportivo en otra entidad.*

1 *Cuando el deportista no tenga capacidad legal para actuar por sí mismo, la solicitud será*
2 *presentada por su padre, madre, tutor o persona con autoridad legal para representarle.*

3 *La solicitud podrá presentarse mediante cualquier mecanismo escrito o electrónico que*
4 *permita acreditar razonablemente su fecha de recibo. La entidad deportiva deberá atenderla y*
5 *notificar por escrito su determinación dentro de un término no mayor de cinco (5) días laborables*
6 *contados a partir de su recibo.*

7 *La entidad deportiva expedirá la liberación solicitada cuando se haya devuelto cualquier*
8 *uniforme, equipo, material u otra propiedad que pertenezca a dicha entidad y que hubiese sido*
9 *entregada al participante en calidad de préstamo, y cuando no exista alguna de las circunstancias*
10 *expresamente reconocidas en este Artículo.*

11 *Cuando la entidad deportiva alegue la existencia de una obligación económica como*
12 *fundamento para diferir la liberación, esta deberá ser vencida, líquida, exigible, no estar*
13 *razonablemente controvertida, haber sido previamente divulgada por escrito y corresponder a*
14 *servicios efectivamente prestados o bienes efectivamente entregados al deportista. La entidad*
15 *deberá identificar por escrito la naturaleza de la obligación, la cuantía reclamada, su fecha de*
16 *vencimiento y el documento contractual o reglamentario que le sirve de fundamento.*

17 *No podrá condicionarse la liberación al pago de servicios correspondientes a temporadas*
18 *futuras, servicios no prestados, cuotas no vencidas, donativos, penalidades por cambio de entidad,*
19 *cantidades relacionadas con el potencial o desarrollo futuro del atleta, lucro cesante, compensación*
20 *por formación deportiva ni cualquier otro concepto que no constituya una obligación permitida*
21 *expresamente por este Artículo. Lo anterior no impedirá la aplicación de cargos administrativos*
22 *uniformes o de mecanismos de compensación que sean exigidos directamente por las reglas válidas*

1 *de un organismo rector nacional o internacional competente y que resulten aplicables conforme al*
2 *derecho federal. Cuando dichos cargos o mecanismos constituyan obligaciones entre entidades*
3 *deportivas, su existencia o pago no podrá utilizarse para negar o retrasar la liberación del niño,*
4 *niña o joven deportista, sin perjuicio de que las entidades concernidas diriman entre sí la obligación*
5 *económica conforme a las reglas aplicables.*

6 *Cuando exista una controversia bona fide respecto a la existencia o cuantía de una*
7 *obligación económica, la entidad deportiva conservará cualesquiera remedios contractuales o*
8 *judiciales que le correspondan para reclamarla. La existencia de dicha controversia no podrá*
9 *utilizarse como fundamento para denegar o diferir la liberación deportiva.*

10 *Una vez satisfecha cualquier condición legítimamente requerida conforme a este Artículo,*
11 *la entidad deportiva expedirá la liberación dentro de un término no mayor de tres (3) días*
12 *laborables.*

13 *Ninguna entidad deportiva podrá:*

14 *(a) negar o retrasar injustificadamente una liberación con el propósito de obligar al niño,*
15 *niña o joven a permanecer afiliado a la entidad;*

16 *(b) imponer condiciones, penalidades o cargos que no hubiesen sido establecidos y*
17 *divulgados previamente por escrito;*

18 *(c) reclamar propiedad, participación económica o derecho futuro alguno sobre el desarrollo,*
19 *potencial atlético o posibles ingresos futuros del niño, niña o joven como condición para expedir la*
20 *liberación. Esta prohibición no extinguirá aquellos derechos o mecanismos de compensación que*
21 *resulten exigibles entre entidades deportivas por disposición de reglas válidas de un organismo*
22 *rector nacional o internacional competente y conforme al derecho federal aplicable;*

(d) requerir la renuncia a derechos reconocidos por esta Ley como condición para conceder la liberación;

(e) retener documentos médicos, certificados, identificaciones, carnés, documentos de registro u otra documentación perteneciente al participante o necesaria para procesar razonablemente su afiliación con otra entidad; o

(f) ejercer represalias contra un participante por haber solicitado una liberación.

Nada de lo dispuesto en este Artículo se interpretará como una limitación a las reglas legítimas, uniformes y prospectivamente establecidas por una federación deportiva, liga, organismo rector nacional o internacional u otra organización competente relacionadas con períodos o ventanas de inscripción y transferencia, composición de roster, elegibilidad competitiva, categorías de participación, límites de participación, sanciones disciplinarias válidamente impuestas o normas dirigidas a preservar la integridad de una competencia.

La expedición de una liberación deportiva no producirá automáticamente elegibilidad para participar con otra entidad cuando, conforme al derecho federal aplicable o a las reglas legítimas del organismo rector correspondiente, exista un período de inscripción, transferencia, inelegibilidad o sanción aplicable.

Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará de manera que desplace o altere aquellas facultades sobre elegibilidad o competencia que correspondan a un organismo rector nacional o internacional bajo el derecho federal aplicable.

El Departamento de Recreación y Deportes tendrá jurisdicción para recibir y adjudicar querellas relacionadas con la negativa, dilación injustificada o imposición de condiciones contrarias a este Artículo. El Departamento establecerá un procedimiento expedito que garantice

a las partes notificación y oportunidad de ser oídas y que tome en consideración la naturaleza limitada de los períodos de inscripción y competencia deportiva. Salvo justa causa debidamente expresada por escrito, la determinación administrativa deberá emitirse dentro de los diez (10) días laborables siguientes a que el expediente quede sometido para adjudicación.

Cuando el Departamento determine que una entidad deportiva ha retenido injustificadamente una liberación, podrá ordenar su expedición, además de imponer las sanciones que correspondan conforme al Artículo 6 de esta Ley y a la reglamentación aplicable.

Las disposiciones de este Artículo constituyen protecciones mínimas. Nada impedirá que una federación, liga, asociación o entidad deportiva establezca mediante reglamento un procedimiento de liberación más favorable al niño, niña o joven deportista."

Sección 4.- Reglamentación.

El Departamento de Recreación y Deportes adoptará o enmendará la reglamentación necesaria para implantar las disposiciones de esta Ley dentro de un término no mayor de noventa (90) días contados a partir de su aprobación.

La reglamentación deberá establecer, como mínimo, el mecanismo para presentar solicitudes de liberación, la forma de acreditar su recibo, el contenido de cualquier determinación que deniegue o difiera una solicitud, el procedimiento expedito para atender querellas y los remedios administrativos correspondientes.

La aplicación y exigibilidad de los derechos establecidos por esta Ley no quedará supeditada a la aprobación o enmienda de dicha reglamentación.

Sección 5.- Aplicación.

1 Las disposiciones de esta Ley aplicarán a toda solicitud de liberación deportiva
2 presentada a partir de su vigencia.

3 Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como una extinción, condonación
4 o modificación de obligaciones económicas válidamente contraídas. Las entidades
5 deportivas conservarán los remedios legales correspondientes para reclamar aquellas
6 obligaciones que sean válidas y exigibles, aunque estas no puedan utilizarse como
7 fundamento para imponer una retención contraria a las disposiciones de esta Ley.

8 Sección 6.- Separabilidad.

9 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
10 disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley
11 fuera anulada o declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicción competente,
12 la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni
13 invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha resolución, dictamen o sentencia
14 quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
15 disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte específica
16 que así hubiese sido anulada o declarada inconstitucional.

17 Sección 7.- Vigencia.

18 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.